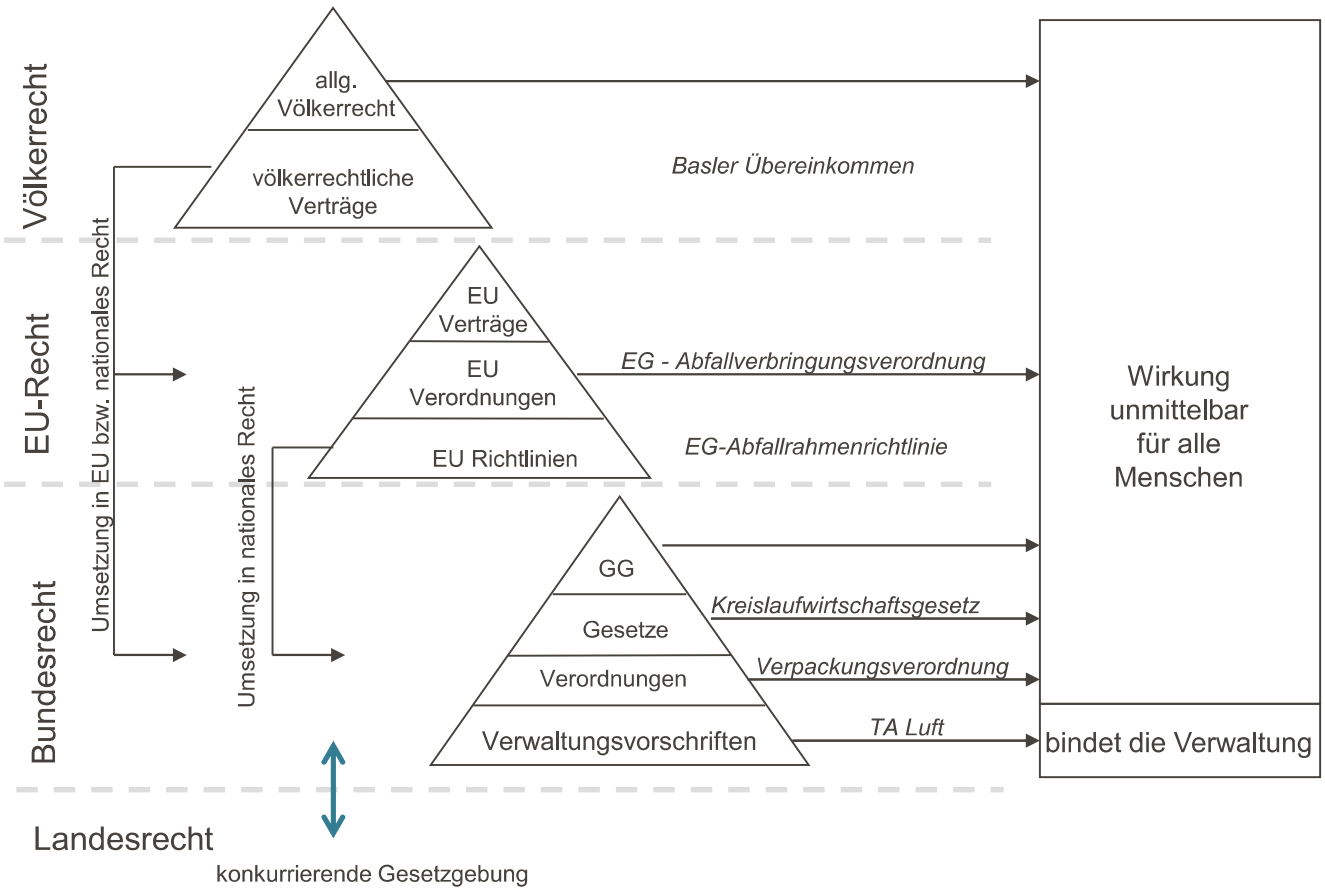
UMWELTGESETZGEBUNG,
Aufbau und Hierarchie



EXKURS INS VÖLKERRECHT

Hochschule RheinMain

- „Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung“ vom 22.03.1989
- In Kraft getreten am 05.05.1992

- Vertragspartner (Stand 10/2021): 188 Staaten sowie die EU, (D seit 1995)
- Unterzeichnerstaaten, die jedoch nicht ratifiziert haben: USA und Haiti, zudem Osttimor, Fidschi, Grenada, San Marino, Salomonen, Südsudan und Tuvalu

- Siehe auch: *www.bmu.de/abfallwirtschaft/downloads/doc/2042.php*

DIREKTIVEN DER EU

… und ihre Gültigkeit für die Mitgliedsstaaten

Hochschule RheinMain

Direktiven der Europäischen Union

Verordnung	Richtlinie	Beschluss	Empfehlung
Unmittelbare rechtsverbindliche Gültigkeit in allen Mitgliedstaaten	Notwendigkeit der fristgerechten Umsetzung in nationales Recht in allen Mitgliedsstaaten	Notwendigkeit der fristgerechten Umsetzung in den angesprochenen Mitgliedsstaaten oder auch Unternehmen	Keine bindende Wirkung oder Verpflichtung zur Umsetzung

WEITERE RECHTSNORMEN
Übersicht

Landesrecht:

Auf Ebene der Bundesländer gibt es ebenfalls rechtliche Regelungen. Diese dürfen über das Niveau des Bundesrechts hinausgehen, ansonsten aber nicht anders sein.

Vergleichbares gilt auf kommunaler Ebene.

Schwierig wird es, wenn diese Regelungsansätze etwas divergieren – dann haben die Rechtsanwälte zu tun und die Gerichte der unterschiedlichen Ebenen Arbeit damit.

Untergesetzliches Regelwerk:

Ergänzend zu Gesetzen und Verordnungen gibt es in Deutschland auch noch

- Technische Regeln
  (z. B. für gefährliche Stoffe (TRGS), für Betriebssicherheit, zur Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung u. v. m.)
- Technische Anleitungen
  (z. B. die eben genannten TA Luft und TA Lärm)
- Gesetzliche Unfallversicherung mit ihren Richtlinien (GUV)
- u.v.m.

STRAFGESETZBUCH

StGB, 29. Abschnitt: Straftaten gegen die Umwelt

- § 324 Gewässerverunreinigung
- § 324 a Bodenverunreinigung
- § 325 Luftverunreinigung
- § 325 a Verursachen von Lärm, Erschütterungen und nichtionisierenden Strahlen
- § 326 Unerlaubter Umgang mit Abfällen
- § 327 Unerlaubtes Betreiben von Anlagen
- § 328 Unerlaubter Umgang mit radioaktiven Stoffen und anderen gefährlichen Stoffen und Gütern
- § 329 Gefährdung schutzbedürftiger Güter
- § 330 Besonders schwerer Fall einer Umweltstraftat
- § 330 a Schwere Gefährdung durch Freisetzen von Giften
  b Tätige Reue
  c Einziehung
  d Begriffsbestimmungen